南宁市邕宁区蒲庙镇光和村那降坡 “7•21”一般道路交通事故调

2024-02-02 10:25　　来源：邕宁区应急管理局

2023年7月21日11时30分许，在南宁市邕宁区蒲庙镇光和村那降坡路段发生一起车辆侧翻坠入八尺江事故，事故造成1人死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由南宁市邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办、公安分局、交通局、市公安局交警支队三大队、邕宁区政府等有关单位人员等组成了“南宁市邕宁区蒲庙镇光和村那降坡“7·21”一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组）。调查组经过调查取证、事故过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、相关单位基本情况及人员基本情况

（一）事故车辆信息

车辆入户登记公司：广西南宁裕川汽车运输有限责任公司。统一社会信用代码91450107566771138Q，企业名称：广西南宁裕川汽车运输有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄柱源，注册资本：200万元。成立日期：2010年12月09日。经营范围：道路货物运输（凭许可证经营项目以审批部门批准的为准）；货物运输信息咨询；代办货物运输手续；货物仓储、装卸、搬运服务；机动车登记代理；汽车租赁，工程机械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：南宁市西乡塘区安阳路3号（C区3号展位）。登记机关：南宁市西乡塘区行政审批局。

（二）车辆驾驶人

黄某恩，车辆产权所有人，男，47岁，1977年8月15日出生，现住址：南宁市武鸣区红岭四期二里路29号，驾驶证准驾车型：“A2”、桂AC5735号中型自卸车，入户登记车牌号桂AC5735，黄某恩于2013年出资购置该车辆，以广西南宁裕川汽车运输有限责任公司名称登记上户并与该公司签订《委托书》，委托服务期间为2013年1月5日至2016年1月5日止。

二、事故发生经过

2023年7月21日11时30分许，黄某恩驾驶桂AC5735号中型自卸货车载红砖搭载韦某乐、韦某平两人沿南宁市邕宁区蒲庙镇光和-那岳那降坡那降坡临八尺江河路段，因未在车道中间通行致使车辆右侧车轮驶出右侧路基，导致车辆侧翻坠入八尺江河里，车辆损坏，黄某恩、韦某乐受伤(遗体在桂AC5735号中型自卸货车车头底下找到)。

三、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于南宁市邕宁区蒲庙镇光和村那降坡临八尺江路段，该路南北走向，往北为南宁市邕宁区光和村村委方向，往南为南宁市邕那降坡方向的右侧为八尺江，临河边坡度45°。水泥路面，路面干燥，道路情况良好。

（二）事故造成人员伤亡情况

1. 死者：韦某平，女，1973年9月1日出生，住址：广西都安瑶族自治县保安乡上镇村弄朝队7号，交通方式：乘坐桂AC5735中型自卸货车。

2. 伤者：黄某恩，男，1977年08月15日出生，住址广西武鸣区城厢镇灵源路92号2号楼1单元108号，交通方式：驾驶桂AC5735号中型自卸

3. 伤者：韦某乐，女，1972年02月25日出生，住址广西都安瑶族自治县保安乡上镇村下岩队7号，交通方式：乘坐桂AC5735号中型自卸货

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

黄某恩驾驶的桂AC5735号中型自卸货车载货超过机动车行驶证上核定的载质量，车辆未在车道中间行驶，未按操作规范安全驾驶是造成

（二）事故性质

根据交警部门提供的责任认定书以及调查组讨论后认定：该事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故单位及责任人的处理建议

根据交警部门提供的责任认定书：黄某恩驾驶载货超机动车行驶证上核定的载质量的机动车上道路行驶未在道路中间通行、未按操作规别违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款“机动车不得超过机动车行驶证上核定的载质量”和《中华人民共和国条“没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行”及第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、安全驾驶、文明驾驶”之规定，单方过错造成事故。根据《道路交通安全事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项的规定，黄某恩承担交警部门处理。

六、相关单位存在问题

广西南宁裕川汽车运输有限责任公司与黄某恩签订的《车辆委托服务合同书》中显示，黄某恩与该公司的合同有效期3年，2013年1月5日同到期后未再续签，该公司并未和黄某恩及时解除其挂靠关系，也未及时办理车辆转让手续将车辆所有权交于黄某恩。该公司多次联系黄某恩培训，但多次未参与培训，该公司也未对其行为作出处理。以上问题，建议由城区交通局移交该公司所在辖区的交通局处理。

七、事故防范和整改措施

（一）交通、公安交警等部门要进一步加强交通运输行业安全监管，督促交通运输企业认真落实生产安全责任制，督促普通货运企业加常教育培训，完善驾驶员驾驶证和从业资格证审验教育培训，加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识、紧急情况处置等内容的学习，强路运输企业运营车辆落实动态监控管理的监督检查，严格道路运输安全监管执法，严厉查处疲劳驾驶等违法行为。

（二）各有关部门和企业也要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，切实做好事故防范工作，强化企业安全生产主体责任意识，坚主，综合治理”的方针，建立健全各项安全生产制度并认真落实，严格落实各项安全防护措施，切实防止类似事故再次发生。

（三）事故发生所在乡镇应加强交通安全教育、完善交通设施，开展针对性的交通宣传安全教育。所在路段应设置道路状况提示牌等，全面检查和评估，及时修复破损的交通标志、标线和信号灯等设施。

南宁市邕宁区蒲庙镇光和村那降坡

“7·21”一般道路交通事故调查组

2024年2月1日